

עין משפט‏
גו מצוה

ט א מיי פֿי"ח מהל' מעשה הקרבעת הלכה ו:
י ב טס פֿי"ט הל' ו:
יא ג מיי פֿ"ג מהלכות יאסורי מונח הל' ח' והל' י סמג עשין קעח:
יב ד מיי פֿ"ה מהל' עבודת יוה"כ הל' ח:
יג ה מיי פֿ"א מהל' יאסורי מונח הל' ד:
יד ו מיי פֿ"ה מהל' עבודת יוה"כ הל' ח:

רבינו חננאל

שומע אני אמר קדשי ברוך הבית, פירי כגון בהמה טמאה וכיוצא בה שאין ראויין לטובח, כדכתיב ונקרב את קרבן ה' איש אשר מצא כלי זהב וגו'. הנה נקרא קרבן, דברים שאינן ראויין לטובח. ת"ל ואל פתח אהל מועד לא הביאו, בעינן דבר הראוי לפתח אהל מועד וליכא. פרה אדומה ושעיר המשתלה מנין שאין חייבין עליהן משום שוחט חוץ, ת"ל לה', מי שמויחדיהם לה', יצאו אילו שאין מיוחדיהן לה', אלא פרה למי נדה ושעיר לעזאזל. ואקשינן ולה' להוציא שעיר המשתלה אהא, והכתיב ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה', אשה אילו אישים. מנין שאינן קדש, ת"ל קרבן אהל לרבות שעיר המשתלה, ולא קבע ליה במחוסר זמן שהוא פחות מה' ימים. ומשני רבא הכל לפי עניין ההתבדרשותו, התם דאל פתח לרבות כל בהמה ששהה בא לה' להוציא, דאילו לא בא להוציא אלא לרבות, הוי כדבי תרבת כל בהמה שהורה, הוה ליה לקרא לשתוק, ואנא ידענא דהכל במשמע, למה בא, להוציא. הכא דרשטע קרבן להוציא שעיר המשתלה שאינו קרבן, הייתי אומר קדוש במחוסר זמן, בא לה' לרבותו שלא קדוש במחוסר זמן. ואקשינן ולמה הוצרך לומר לרבות שעיר המשתלה שאינו קדוש במחוסר זמן, והא בעי הגרלה ואין הגורל קובע אלא בראוי לשם, דלא ידעינן באיזה מון יעלה הגורל לה'. ואקיימנא דלא מתינתא לה' שפעק דלית ליה הגרלה לעכב, דתני מת אחד מון מכירא חבירו שלא בהגרלה דבירי ר' שמעון, רבא אמר אפי' תימא דבירי הכל, ובגון שהגרלו על השעירים הללו, והשעיר שעלה עליו הגורל לעזאזל נפל בו מום, וחיללו על שעיר שהוא פחות מכן שמונה ימים, ס"ד"א לקידוש קמ"ל דלא קדוש. והמום נמי שפוסל בשעיר המשתלה, נגזר לה מדרבתיב ואשה לא נתנו מהם על המזבח לה', ופשוטה היא.

תוס' ישנים

ולא אוציא פרת חטאת ושעיר המשתלח בו'. פרת חטאת לא גרסינן דפי' רש"י, דזה פרת חטאת ממשעת מאל פתח אהל מועד. **ויצאו אלו שאין מיוחדין לה'**, ואל"ס למה לי למשטיי שעיר המשתלה (קודם) [אחר] ודיו עבדן בתל' דזכוסין מדלתי ראו לפתח אהל מועד תיפוק לי' דממשטיי שפיר מלה'. וי"ל דאל פתח אהל מועד עיקרו דא משום [פרת] חטאת. אי נמי לא הוה ממעטינן ליה נמי קודם הגרלה מאל פתח אהל מועד אי לאו אשכחן דממשעט מלה'.

אב"י בע"י מום דטבא ויטביא אימא לא. ואי' אפילו לא כתב בעל מום הוה אמיתא דפסלי ביה מומא דאל לא ידעינן צמאי לאוקומי מחוסר זמן אלא בזכוסם וחללו על אחר, דאי במחוסר זמן ממש לא הוה הגורל קובע אלא בראוי לשם כדאמרינן. וי"ל כל כמה דחזוין דלא פסלי ביה מומא לא הוה מוקמינן ליה לכן דרשא דזכוס וחללו על אחר אלא מוקמינן ליה לדרשא אחריתי. מ"ר.

חבירו ישפך ויצא שנים ויגרילן עליהן ויתכפר בזה (שם עט) ובעי"ז מנחות נטו). מת אחד מהן. לאחר הגרלה, דאי אפשר עוד להגריל אלא אם כן יצא שנים אחרים וילך אחד לשפך ויצא חבירו וכן יתעמר ויזין נר"ך להגריל (עניני מ.). לה' לרבות שעיר המשתלח. שהמקדשו בעל מום נזקק משום אל מקדשו (תמורה א:).

סג:

וב' שאין ראויין לפתח אהל מועד אין חייבין ע"יו. מה שפירש רש"י שיש מפרשים משום דסמס קדשי דזק הבית בעלי מומין הן דהמתמים תמימים לזדק הבית עובר בעשה וכמד שאי אפשר לו להעמידה כן במקומה בזכוסים פרק חטאת ולא פי' מה היה קשה לו ובפרק פרת חטאת פי' דמתן בפרק פרת חטאת (וזכוס דף קיב.) פרת חטאת ששחטה חוץ מגיתה וכן שעיר המשתלה ששחט בחוץ פטור משום דאין ראוין לזא אל אהל מועד אלאמה פרת חטאת אע"ג דתמימה היא כיון דאין סופה לזא אל פתח אהל מועד פטור הכי נמי נקדשי דזק הבית פטור ואפילו תמימים :‏

ולא אוציא פרת חטאת ושעיר המשתלח. רש"י לא גריס

פרת חטאת דפרת חטאת לא אחי' כלל לפתח אהל מועד והדין עמו דאי משום דכתיב דה והזה אל נכח פני אהל מועד מדמה אס כן כי פריך בזכוסים אהל מועד הוא ופריך מוצאת הדבריימא דקרי ליה ראוי אל פתח אהל מועד ומשני ליה כאלן קודם הגרלה כאלן לאחר הגרלה ואי בעית אימא כאלן קודם וידוי וכו' ליפרוך מפרת חטאת ולא הוה מצי לשנויי דמשני על כן נראה דלא גרס פרת חטאת דבריימא דזוחק הוא דדבריימא גרסינן שכן ראויים וכו' עד ילאו אלו שאינן מיוחדין בלשון רבים וזכרין לגרום שהוא ראוי ילא בלשון יחיד כיון דלא גרסינן אלא שעיר המשתלה ונראה לי ליישבו והכי פירושו ולא אוציא פרת חטאת ואפילו אס תמצא לומר שאוציא נמי פרת חטאת כיון דאיכי לא אחי' פתח אהל מועד מכל מקום לא אוציא שעיר המשתלה ת"ל לה' והשתא ניחא דכי פריך בפרק פרת חטאת (וזכוס דף קיג.) משעיר המשתלה לאיך פרת מפרת חטאת משום דזהאי דבריימא נמי את"ל קאמר דפרת חטאת אינה ראויה לפתח אהל מועד לה' לשעיר המשתלה דההוא ודאי ראוי לפתח אהל מועד הוא ולהכי לא פריך התם אלא

משעיר המשתלה: **וזריקת דמים ע"י המזבח**. הקשה מורי קרובי הכהן ה"ר יהודה ז"ל דבפרק השומט המעלה (וזכוס דף קו:) אמרינן דלא הוה נר"ך למיכתב וזריקה בחוץ דאחיא לה שפיר מצניייהו משחיטה והעלאת חוץ אלא לגלויי לך אקבלה דלא תיתי מצניייהו ובצעלי מומין אחאי אינטריך למיכתב תיתי מצניייהו וליכא למימר לגלויי אקבלה דלא תיתי דמהיכא תיתי אי משחיטה והעלאה איכא למיפרך מה להנך שכן חייבין עליהם בחוץ תאמר בקבלה ודנתי לפניו דאיכא למימר מקדיש בעלי מומין יוכיח שפטור בחוץ וחייב בצעלי מומין עוד הקשה לר' יוסי דרבי

יהודה דמחייב אף בקבלה בצעלי מומין אחאי אינטריך קרא להקטרה וזריקה וקבלה דאינטריך לגלויי אקמינא דלא תיתי והא דמייבצי פ' כל הקרבעות (מנחות פה:) אי לוקה משום בעלי מומין בצולת שהתלע מצינו למימר דהיינו דווקא במקדיש אבל קמינא לא אי נמי הויא לרצנן דר' יוסי דבר' יהודה אי נמי י"ל דאי לא כתיב קרא לזריקה הוה מוקמינן חד לא תקריבו וקבלה כדאשכחן ספ"ק דזכוסים (דף ג.) והקריבו זו קבלת הדס או אינו אלא וזריקה ואס כן מקדיש ושוחט לא הוה נפקא לן ומצניייהו נמי לא דמה להנך דעבודה ניניה ולא שייכי בחולין תאמר בשחיטה דשייכא בחולין וגבי על החמץ הקשה בפרק תמיד נשחט (פסחים דף סג:) למה לי קרא לזריקה תיתי מצניייהו דלגלויי אקבלה הא בלאו הכי קבלה לא אחיא משחיטה והקטרה דכפרישית דמה להנך שכן חייבת בחוץ ודנתי לפניו מולק יוכיח שפטור בחוץ וחייב על החמץ כדאימא בפרק תמיד נשחט (ג"ז סג) וכן הקשה בע"ז למה לי קרא לזריקה ניתי מצניייהו דלגלויי אקבלה לא אינטריך דאיכא למיפרך דכפרישית וכן צוה דנתי לפניו דלא איימר לן שום קרא לזריקה אלא ממדברי קבלה ילפינן לה מדכתיב כל אסין נסקיהם מדם ועוד אפי' לפי דבריו אינטריך לגלויי אקבלה דלא תיתי דאי פרכת דכפרינין איכא למימר השתחווא יוכיח שפטור בחוץ וחייב לע"ז מיהו האמת הוא דלא אינטריך קרא לגלויי אקבלה דלא תיתי דכיון דלא אשכחן קרא שעובדין בקבלה לע"ז אין לחייב עליה דכפרש"י בפרק ד' מיתות (דף ס:) אהא דפריך וליחשוב נמי וזרק ופרש"י בשלמא מקבל ומולך לא קשיא לן דכיון דלא אשכחן שעובדין לשם ע"ז כזך אף על גב דהוי כעין פנים פטור בשלא כדרכה על כן נראה כתיורי' הראשון עוד הקשה חייכי קאמר התם דקבלה הוה אחיא מצניייהו משחיטה והעלאה אי לא היה כתיב וזריקה לגלויי עלה דלא תיתי והאיכא למיפרך מה להנך שחייבין יט (בע"ז ו) בצעלי מומין תאמר בקבלה דפטור לרצנן דרבי יוסי דבר' יהודה ורמזי לומר מנסך יוכיח

שני שעירי פרק שישי יומא

אי קרבן שומע אני וכו'. רישא דבריימא צבורת כהנים ו' הכי אחיא יכול השוחט חולין בפנים יהא חייב ודין הוא וכו' ת"ל קרבן על הקרבן הוא חייב ואינו חייב על החולין אי קרבן שומע אני וכו' כלומר או אינו אומר קרבן להוציא את החולין בפנים אלא להביא קדשי דזק

הבית ששחטן בחוץ שיהא חייב שהרי אף הם נקראו קרבן כענין שנאמר ונקרב את קרבן ה' איש אשר מנא והא ודאי דזק הבית הוא: **הראוי לפתח וגו'**. וקדשי דזק הבית לא היו עתידים לזא לפתח אהל מועד ואני שמעתי שאינן ראוין לפתח אהל מועד שסמס קדשי דזק הבית בעלי מומין הן דלאמר מר (תמורה דף א:). המתמים תמימים לזדק הבית עובר בעשה וא"א להעמידה כן במקומה צמס' זכוסים: **ולא אוציא פרת חטאת**. לא גרסינן שאף היא אינה ראויה לזא לאהל מועד אלא ולא אוציא שעיר המשתלה שהוא ראוי לזא לאהל מועד ° להגריל ולהתוודות עליו הכי מפרש לה בזכוסים: **ולס' להוציא הוא**. בשעיר המשתלה שהוא ראוי לזא בתמימה: **אלו אישים**. שלא יתן מהן על אש של מערכה: **מנין שלא יקדישנו מחוסר זמן ס"ל קרבן**. ומשעת הקדשו קריו קרבן: **הסס דאל פתח לרבות**. שעיר המשתלה דלא ממעט מאל פתח שהרי ראוי לזא אל פתח: **לס' להוציא**. אחא דאינו לרבות לא אינטריך וכי אחא להוציא אחא ולמדרש מי שמויחדין לשם ילא זה שאינו מיוחד: **הכא דאשע משמע להוציא**. שעיר המשתלה שהרי אינו עולה לאשים: **לס' לרבות**. אחא ולמדרש לה' כל דלה': **והא אין הגורל קובע**. לשם אלא את הראוי לשם וכוין דלא ידע על איזה מהן יעלה הגורל לשם א"א להיות אחד מהן מחוסר זמן: **הנן המזרי היא**. דלית ליה הגרלה משהגריל ומת אחד מהן הלכך כשמת שעיר המשתלה ומציא אחר שלא בהגרלה הוצרך ללמד מן המקרא שלא יציא מחוסר זמן: **אפי' דס**. של שעיר הפנימי בזכוס שכבר נשחט ומת המשתלה מציא חבירו מן השוק: **ומזווגי לרס ומשלחו: דליס ליה דחויין**. דלית ליה

הגורל קובע. לשם אלא את הראוי לשם וכוין דלא ידע על איזה מהן יעלה הגורל לשם א"א להיות אחד מהן מחוסר זמן: **הנן המזרי היא**. דלית ליה הגרלה משהגריל ומת אחד מהן הלכך כשמת שעיר המשתלה ומציא אחר שלא בהגרלה הוצרך ללמד מן המקרא שלא יציא מחוסר זמן: **אפי' דס**. של שעיר הפנימי בזכוס שכבר נשחט ומת המשתלה מציא חבירו מן השוק: **ומזווגי לרס ומשלחו: דליס ליה דחויין**. דלית ליה רצא

סיהא הדס דחוי צבציל חבירו שמת לומר ישפך הדס כדקאמר רבי יהודה צממני' מת המשתלה ישפך הדס: **דילמא מייסי ומגרילי וירעה אותו שיפול עליו גורל של שם ויתכפר בדם של ראשון ולעולם שנים נר"ך להביא ומגריל ואכתי פשיטא דמחוסר זמן לא דאין גורל קובע אלא בראוי לשם: **רצינא אחר**. כי אינטריך קרא דמחוסר זמן כגון שהזכוס המשתלה משהגריל עליו וחיללו על אחר חה אין נר"ך להגריל שהרי מכה הראשון בל': **ואשע לא סתמו וגו'**. בצעלי מומין כתיב: **מקלסן**. כית מהן: רצא**

לא נדחה הדס, אלא מביא שעיר אחר ומזווג לו וכשר הדס למתותיו חה ישפלת, ולשון אפילו דנקט משום דשלג מחלוקין דכבר, איכא למאן דלאמר אפילו בעלי חיים נדחיתו, דקתני ואס נשהגריל מת אחד מהן יציא שטים ויגריל עליהם כדמחילי וישאמר ידחה, ואכתי למי"ד מביא חבירו שלא בהגרלה, דבעלי חיים אין נדחין והגרלה לא מעכבא, אלא דס בזכוס ומה המשתלה ישפך הדס, דשחטוין נדחין ואין חזקין ונרלאן, ואכתי קתן המזרי למימר אפילו דס בזכוס מזווג לו אחר (וזכוס לז:) ולא אמרינן הואיל ונדחה הדס בניתם אפילו אם כן יציא שטים אחרים וילך אחד לזכור, מביא אחד מן השוק תחת זה שמת ויהא חבירו של זה יתעמר ויזין נר"ך להגריל

מסורת הש"ס

א) תמורה ו: זכוס קיג:
ב) תמורה ו: יג, א) (תמורה ו: מולין יא:), ד) זכוס לד: עד. תמורה ו: ט) לעיל מ.,
ו) תמורה ו: ע"ט, א) [אחרי פשה א], ח) ונע"ע חוס' זכוס דף קיג: ד"ס ילאו,
ט) רש"א מנחק זה,

תורה אור השלם

1. ונקרב את קרבן יי איש אשר מצא כלי זהב ונקבד'ה וצמיד טבעת עגיל וכוונק לכפר על נפשתינו לפני יי:
במדרש אל ג' קל' פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרבן ליי לפני משכן יי דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונקרת האיש ההוא מקרב עמו:
ויקרא יו ד' שור או כשב או עז כי יקרב וזהה שבעת ימים תחת אמנו ומיום השמיני או יקראו ירצה לקרבן אשה ויקרא כב כו' עזרת או שבור או חרץ או יצלת או קרב או ילפת לא תקריבו אלה ליי ואשה לא תתנו מהם על המזבח ויקרא כב כב

גליון הש"ס

גב' מנין שלא יקדישנו מחוסר זמן. עיין זכוס דף קיד ע"ב חוס' ד"ה היתר מזה:
והא רש"י י"ח ויהא אוציא וכו' להגריל ולהתוודות עליה. עיין חוס' ישע"ר דף עד שלא הגריל ותמורה דף ו' ע"ב חוס' ד"ה ולא אוציא:

מוסף רש"י

אי קרבן שומע אני כו'. קרבן דמכייב בשטויי חוץ להקריב קרבן וגו' דרש ליה כמ"כ על הקרבן חייב ואינו חייב על השוחט חולין בפנים, שאינן ראויין לזא לפתח אהל מועד, שהרי בעלי מומין הן דלאמין המתמים תמימים לזדק הבית עובר בלא מעשה (שם ובעי"ז שם ג'). **ולא אוציא פרת חטאת**. פרה אדומה, שאס שחטת בחוץ שלא כמזומה, שלא ע"ג מערכתה, שתיחייב כרת, וכן שעיר המשתלח אס שחטו בחוץ יתחייב כרת, שהרי מומין הן, דכפרה כתיב אכר און עד מום, ושעיר מביצין ליה טאל עד זו מום (שם) דראוי הוא שהוא ממים דבעינן שיהא ראוי לשם דלא ידעינן די מתמיני לשם חטאת, וז משעת, ולפי קונוה של שמועה זו משמע דקרי ליה ראו ועמיד ליכנס משום הגרלה וידוי (ובזכוס קיג:). ת"ל לה'. להקריב קרבן לה', המיוחד לה' להוציא שעיר המשתלה שאינו מיוחד לה' (שם). אין הגורל קובע אלא בראוי לשם. דכי מיימי ומגריל לא ידע אחי מיינויו סליק גורל של שם, הלכך בעל כרתק כרייהו בעינן תמימים (תמורה א:). אפילו דס. שעיר העשה פנינים, בכווס. ומת המשתלה